

PÓLIZAS Y GARANTÍAS

4 amparos que toda obra debe **entender** antes de **firmar**



RENKA
CONSULTING

desliza →

Decreto 1082 • Colombia

El problema

Se firma el contrato, se inicia obra, y solo en el siniestro aparece la pregunta: ¿esto lo cubre la póliza? El error ocurre antes, en el momento de constituir la. Un amparo mal calculado deja la obra sin protección cuando más la necesita.



Por qué importa la cobertura contractual

En obras con disputa, el costo creció $\geq 30\%$ en más de la mitad de los proyectos analizados. La cobertura prevenible marca la diferencia entre resolución y litigio extendido.

Semple, Hartman & Jergeas, 1994



Los 4 amparos (Decreto 1082)

- Cumplimiento — garantiza entrega de lo pactado
- Anticipo — protege recursos entregados antes de ejecución
- Calidad y estabilidad — vigencia 5–10 años post-entrega
- RCE — cubre daños a terceros durante ejecución



Dónde está el riesgo real

- Vigencia mal calculada: amparo vence antes que la responsabilidad
- Valor asegurado menor al contrato: cobertura insuficiente
- Beneficiario incorrecto: póliza no pagable en el siniestro
- RCE sin actualizar en adiciones: obra desprotegida



Cómo revisamos en Renka

Verificamos los cuatro amparos como parte del checklist de inicio: valores, vigencias, beneficiario y condiciones contra el contrato. Antes de que la primera máquina entre a campo. Obra pública y privada.



RENKA CONSULTING

¿Cuál amparo le genera más dudas?

Coméntenos y le explicamos sin costo.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Semple, C., Hartman, F. & Jergeas, G. (1994). JCEM (ASCE), 120(4), 785–795.
- ▶ Cheung, S.O. & Pang, H.Y. (2013). JCEM (ASCE), 139(1), 15–23.
- ▶ Decreto 1082 de 2015 (Colombia) – Régimen único de contratación pública.
- ▶ Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación.

